

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3739/2542

นาย สุรพงษ์ พรหมทะ นา
บริษัท ที เค เอ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 161

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 27

ตามพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและ วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 27 การยื่นคำฟ้อง ตลอดจนการดำเนินกระบวนการพิจารณาใด ๆ ในศาลแรงงาน ให้ได้รับ การยกเว้นไม่ต้องชำระค่าฤชาธรรมเนียม และตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคความแพ่ง มาตรา 161 วรรคสอง กำหนดให้ค่าฤชาธรรมเนียมรวมถึงค่าทนายความด้วย ฉะนั้นในคดีที่ศาลแรงงานพิพากษา คู่ความจึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าทนายความให้แก่คู่ความอีกฝ่าย การที่ศาลแรงงานพิพากษาให้โจทก์ใช้ค่าทนายความให้จำเลยจึงไม่ถูกต้อง

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าเสียหายเนื่องจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม 5 เท่า ของเงินเดือนโจทก์ เป็นเงินจำนวน 48,750 บาท สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 19,500 บาท

จำเลยให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลาง พิจารณายกฟ้อง ให้โจทก์ใช้ค่าทนายความให้จำเลยเป็นเงิน
จำนวน 3,000 บาท

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของ
โจทก์เพียงข้อเดียวว่า โจทก์ต้องใช้ค่าทนายความจำนวน 3,000 บาทให้จำเลยหรือไม่ เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.
2522 มาตรา 27บัญญัติว่า การยื่นคำฟ้องตลอดจนการดำเนินกระบวนการพิจารณาใด ๆ
ในศาลแรงงาน ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าฤชาธรรมเนียมและตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 161 วรรคสองกำหนดให้ค่าฤชาธรรมเนียม
รวมถึงค่าทนายความด้วย ฉะนั้น ในคดีที่ศาลแรงงานพิจารณาพิพากษาคู่ความจึงได้
รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าทนายความให้แก่คู่ความอีกฝ่าย ที่ศาลแรงงานกลาง
พิพากษาให้โจทก์ใช้ค่าทนายความ 3,000 บาท ให้จำเลยจึงไม่ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า โจทก์ไม่ต้องใช้ค่าทนายความ 3,000 บาทให้จำเลย
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

(เสรี ชุณหถนอม-พิมล สมานิตย์-ประมาณ ตียะไพบุลย์สิน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น
